

Permohonan Melanjutkan Tempoh Masa Memfailkan Kes Semakan
Permohonan No: 10000-085-0058-2022

Lwn

DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGERI SELANGOR
DI SHAH ALAM

**Tuntutan Harta Sepencarian
Saman No :10200-017-02895-2020**

Lwn

Azri Bin Mohamad Zain ...Defendan

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di Shah Alam, Kes Permohonan No. 10000-085-0058-2022 YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), 26 Mei 2023 bersamaan 6 Zulkaedah 1444H]

[Permohonan Melanjutkan Tempoh Masa Memfailkan Semakan Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003]

Peguam Syarie Perayu; Puan Rabiaatul Adawiah Binti Ibrahim (Tetuan Mohd Irwan Mohd Mubarak)

Peguam Syarie Responden; Puan Afshah Binti Arifin (Tetuan Afshah Arifin & Associates)

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah merupakan satu permohonan kebenaran lanjut tempoh masa bagi memfailkan semakan yang dikemukakan oleh Pemohon bagi mendapatkan Perintah-Perintah seperti berikut:-

- i. Mahkamah membenarkan Permohonan Pemohon berdasarkan Seksyen 238 dan Seksyen 244 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
- ii. Pemohon diberi kebenaran melanjutkan tempoh masa memfailkan Semakan ke atas Perintah Penghakiman Persetujuan bertarikh 24/9/2020 yang telah direkodkan di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam melalui Saman No.:10200-017-0289-2020
- iii. Mahkamah menggantung perintah Penghakiman Persetujuan tersebut dan/atau apa-apa prosiding yang berhubungan dengannya sehingga sehingga Perintah Semakan dikeluarkan oleh Mahkamah Yang Mulia ini.
- iv. Apa-apa perintah atau relief yang Mahkamah fikir patut dan wajar diberikan oleh Mahkamah Yang Muli aini.

Fakta Kes

[2] Pihak-pihak telah berkahwin pada 16/5/1981 dan bercerai pada 4/11/2019 dan perceraian ini telah disahkan di Mahkamah Syariah Petaling. Hasil perkahwinan, pihak-pihak dikurniakan empat orang anak (1 Perempuan dan 3 Lelaki)

[3] Pada 24/9/2020 YA Hakim Bicara telah mengeluarkan Perintah Penghakiman Persetujuan bagi kes Tuntutan Harta Sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah melalui Kes Saman No. 10200-017-0289-2020. Perintah tersebut adalah sebagaimana berikut:

i. Mahkamah memerintahkan bahawa aset tersebut di bawah diisytiharkan sebagai Harta Sepencarian Bersama seperti berikut:

i.i Sebuah tanah pembangunan yang beralamat di No.1, Jalan Rimba Riang 9/1D Seksyen 9 Kota Damansara 47810 Selangor Darul Ehsan di bawah hakmilik No. Lot 51239, No PN 75127, HSD 246600 Pekan Baru Sungai Buloh, Daerah Petaling, Negeri Selangor.

ii. Mahkamah memerintahkan bahawa hartanah tersebut hendaklah dijual dan hasil jualan hartanah tersebut hendaklah digunapakai bagi menyelesaikan tunggakan cukai pendapatan Plaintiff dalam tempoh 12 bulan.

iii. Mahkamah memerintahkan pihak-pihak akan berbincang secara harmoni bagi menyelesaikan tunggakan cukai pendapatan Plaintiff selepas penjualan dilaksanakan.

iv. Mahkamah memerintahkan bahawa tiada lagi tuntutan harta sepencarian antara pihak-pihak selepas perjanjian ini dijadikan sebagai perintah Mahkamah.

v. Mahkamah memerintahkan pihak-pihak hendaklah memberikan Kerjasama sepenuhnya dalam segala urusan yang berkaitan dengan rumah tersebut yang memerlukan kehadiran dan komitmen daripada Plaintiff dan Defendan.

vi. Mahkamah memerintahkan mana-mana pihak melanggar atau memungkirinya apa-apa terma dalam PERJANJIAN PENYELESAIAN ini boleh dianggap sebagai PENGHINAAN TERHADAP MAHKAMAH dan boleh dikenakan tindakan pengkomitan.

[4] Pemohon berhasrat untuk membuat semakan terhadap Perintah tersebut tetapi tempoh masa untuk memfailkan semakan telah tamat. Perintah tersebut telah dibacakan oleh YA Hakim Bicara pada 24/9/2020 dan tempoh 30 hari Pemohon untuk memasukkan Notis Semakan telah berakhir pada 23/9/2020.

[5] Pemohon menyatakan alasan utama ingin memfailkan semakan kerana:

- i. Semasa sesi sulh kali pertama tiada penyelesaian direkodkan. Manakala Semasa sesi Sulh kali ke dua, Pemohon tidak diberi ruang dan hak sepenuhnya untuk menerangkan fakta-fakta kes dan perintah penghakiman tersebut telah direkodkan tanpa pemohon sempat mendapat khidmat nasihat daripada peguam.
- ii. Sesi Sulh tidak berjalan dengan adil dan saksama malah seperti melanggar prosedur standard yang ditetapkan oleh undang-undang kerana Pemohon perlu mendapat nasihat peguam terlebih dahulu sebelum penghakiman persetujuan diendorskan.
- iii. Semasa majlis Sulh, Pemohon telah memaklumkan kepada Responden dan Pegawai Sulh untuk bersetuju dengan terma-terma penyelesaian tertakluk kepada Responden akan menyelesaikan segala prosiding terhadap syarikat IMAN. Walau bagaimanapun syarat-syarat tersebut tidak dimasukkan dalam perintah Persetujuan tersebut.

iv. Pemohon bersetuju untuk merekodkan perintah Perjanjian penyelesaian di hadapan YA MTS selepas diyakinkan oleh Pegawai Sulh bahawa syarat-syarat lisan semasa dalam majlis sulh akan direkodkan sepertimana dipersetujui

[6] Justeru pihak Pemohon telah memfailkan permohonan ini pada 23/6/2022 dan memohon agar Permohonan ini diluluskan di bawah peruntukan Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[7] Responden di dalam hujahannya menyatakan pendirian membantah dan tidak bersetuju dengan permohonan Pemohon dan kewajaran diawardkan kos kepada Responden atas sebab prosiding pelanjutan tempoh masa memfailkan semakan adalah penyalahgunaan kuasa Mahkamah.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[8] Permohonan ini adalah berkaitan kegagalan Pemohon memfailkan Permohonan Semakan dalam tempoh masa 30 hari daripada penghakiman / keputusan Mahkamah Tinggi Syariah sebagaimana yang dikehendaki Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014. Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMSS 2003] berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, iaitu -

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau

dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[9] Berdasarkan Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014, mana-mana permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari daripada tarikh keputusan dikeluarkan oleh Mahkamah kecuali ianya dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi. Arahan Amalan tersebut menyatakan –

“11. Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi

[10] Kami ingin mengingatkan pihak-pihak bahawa penetapan tempoh masa yang dikanunkan dalam prosedur rayuan dan semakan adalah bertujuan menghadkan sebarang litigasi yang meremehkan serta mengelakkan berlaku penyalahgunaan proses Mahkamah, mengelakkan kecelaruan dan membantu melancarkan proses keadilan. Pematuhan ketat tentang tempoh masa tersebut adalah mandatori. Walaupun Mahkamah mempunyai budi bicara luas untuk membenarkan sesuatu permohonan untuk perlanjutan masa, budi bicara tersebut hendaklah dilaksanakan secara saksama dan adil kepada pihak satu lagi.

[11] Berdasarkan ulasan yang kami kemukakan, kami dapati bahawa tempoh masa Pemohon memfailkan permohonan perlanjutan tempoh masa ini adalah dalam tempoh masa yang tidak munasabah iaitu selepas berlalunya 21 bulan (630 hari) setelah kes Penghakiman Persetujuan Harta Sepencarian diputuskan pada 24/9/2020. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah alasan yang remeh dan tidak bermerit untuk kami pertimbangkan memandangkan kes yang

diputuskan melalui terma-terma yang telah dipersetujui oleh Pemohon sendiri adalah menjadi 'res judicata'. Justeru itu, kami tidak boleh membenarkan permohonan perlanjutan tempoh masa ini.

Kos Prosiding

[12] Pemohon di dalam Afidavit Sokongannya memohon supaya membenarkan permohonan ini dengan kos. Kami dapati tiada sebarang hujahan dikemukakan oleh Peguam Pemohon kenapa kos prosiding ini wajar ditanggung oleh Responden?

[13] Manakala Peguam Responden di dalam hujahan mennyatakan bahawa Mahkamah perlu mengambil kira hujah-hujah yang dikemukakan oleh Responden untuk menolak permohonan perlanjutan tempoh bagi memfailkan semakan Pemohon yang Responden simpulkan adalah tidak munasabah, membuang masa dan kos Mahkamah dan Responden. Responden memohon agar kos permohonan melanjutkan tempoh masa bagi memfailkan semakan ini ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon dan *diawardkan* kepada Responden.

[14] Berhubung dengan kos, peruntukan tentang kos ini hanya dinyatakan secara umum dalam peruntukan seksyen 222 ETMMSS 2003 iaitu ;

"Tertakluk kepada Enakmen ini, Mahkamah hendaklah, mengikut budi bicaranya, mengawardkan kos bagi prosiding yang difailkan di Mahkamah itu walaupun Mahkamah itu tidak mempunyai bidang kuasa mengenai prosiding itu"

[15] Peruntukan seksyen 222 ETMMS 2003 ini memberi ruang kepada budibicara Mahkamah untuk *mengawardkan* kos bagi *prosiding* yang difailkan walaupun Mahkamah itu tidak mempunyai bidangkuasa terhadap *prosiding* tersebut.

[16] Bagi negeri Selangor, telah wujud Kaedah-Kaedah Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Fi, Elaun Dan Kos) 2006 yang telah diwartakan. Walaubagaimanapun, kaedah tersebut hanya memberi panduan tentang amaun dan perkara yang boleh dituntut di dalam sesuatu Bil Kos. Tiada penjelasan diberikan tentang jenis-jenis kos yang boleh dituntut oleh pihak-pihak atau *diawardkan* oleh Mahkamah. Bagi kes ini, kos yang dituntut oleh Pemohon dan Responden adalah kos prosiding kes ini yang ditanggung oleh pihak satu lagi.

[17] Pada hemat kami dalam isu kos ini, kami berpendirian bahawa kewajaran kos diawardkan kepada Responden dalam prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa ini adalah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut-

- a. Bahawa prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa yang difailkan oleh Pemohon adalah berpunca daripada kecuaiian dan kelalaian Pemohon mematuhi penetapan tempoh masa yang ditetapkan melalui undang-undang atau Arahan Amalan;
- b. Bahawa pihak Responden telah dijadikan pihak-pihak dalam prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa tersebut yang menyebabkan pengeluaran kos di pihak Responden dalam pengendalian prosiding dan guaman (jika ada) bagi menghadapi permohonan Pemohon;
- c. Bahawa pihak Responden terpaksa memberi penumpuan kepada prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa melibatkan pengurusan pliding bermula dari penelitian terhadap Notis dan Afidavit Sokongan, penyediaan Afidavit Jawapan, penelitian kepada Afidavit Balasan serta penelitian dan penyediaan peringkat hujahan;

- d. Bahawa masa yang diperuntukkan oleh Responden untuk kehadiran prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa di mana sekurang-kurangnya ia melalui 2 kali pendengaran atau lebih sebelum permohonan tersebut diputuskan; dan
- e. Bahawa Mahkamah telah memberikan pertimbangan tahap prejudis kepada Responden dengan prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa yang wajar dipampaskan dengan kos.

[18] Bagi kes ini, kami dapati permohonan perlanjutan tempoh masa ini difailkan ini akibat dari kegagalan Pemohon untuk mematuhi Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014. Ia hanya dipohon setelah berlalunya 630 hari dari keputusan kes Penghakiman Persetujuan Harta Sepecarian diputuskan dengan alasan yang tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Kegagalan Pemohon tersebut telah menyebabkan kesulitan kepada Responden yang perlu mengeluarkan kos untuk mendapatkan khidmat Peguam Syarie dalam menghadapi prosiding permohonan ini, di samping masa dan tenaga yang diperuntukkan bagi menjawab dan melayani permohonan Pemohon ini. Kami juga dapati bahawa pertimbangan tahap prejudis kepada Responden melalui prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa ini adalah lebih tinggi berbanding Pemohon.

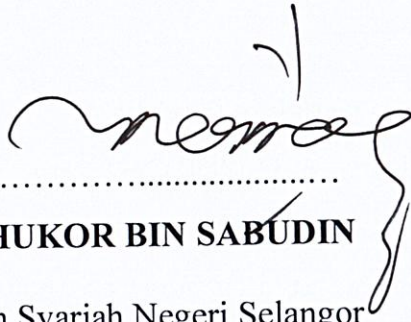
[19] Melihat situasi tersebut, kami berpuas hati menyatakan bahawa Responden sewajarnya *diawardkan* dengan suatu kos prosiding atas permohonan yang dibuat oleh Pemohon ini.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan dan penghujahan pihak-pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Permohonan Pemohon **ADALAH DITOLAK.**
- [2] Mahkamah perintahkan Pemohon membayar kos prosiding kes ini kepada Responden sebanyak **RM 5,000.00.**

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

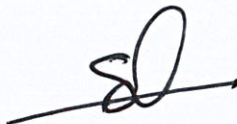


-
- 1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



-
- 2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



-
- 3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor